

1500110-18.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2007055/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BENEDITA SILVA DE ALMEIDA NETA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

BENEDITA SILVA DE ALMEIDA NETA e WILLIAM CESAR DOMICIANO DE SOUZA foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500110-18.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000015

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2007055/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BENEDITA SILVA DE ALMEIDA NETA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

BENEDITA SILVA DE ALMEIDA NETA e WILLIAM CESAR DOMICIANO DE SOUZA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 29, do Código Penal, porque em 08 de janeiro de 2022, por volta das 15 horas, na Rua Pedro Barbiere, nº 143, Bairro Parque São Sebastião, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, referidos denunciados depois de adquirirem e receberem de maneira

escusa, traziam consigo e mantinham em depósito para fins de tráfico:- 2,310g de substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, pó esbranquiçado, acondicionados em 12 microtubos de plástico, do tipo "eppendorf", de cor amarela; - 0,550g de substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, pó esbranquiçado, acondicionados em 3 microtubos de plástico, do tipo "eppendorf", de cor amarela; - 5,720g de substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, pó esbranquiçado, acondicionados em 30 microtubos de plástico, do tipo "eppendorf", de cor amarela; 1,550g da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 01 invólucro de plástico incolor aderent; 7,980g da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 06 invólucros de plástico incolor aderente; 22,990g da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 20 invólucros de plástico incolor aderente, além das quantias de R\$12,00 e R\$139,00 em espécie, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os acusados foram notificados (págs. 138 e 140) e apresentaram defesa preliminar (págs. 145/161).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 22 de fevereiro de 2022 (págs. 152/153) e os acusados foram regularmente citados (págs. 162 e 164). Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e os acusados interrogados.

Debates realizados, as partes pugnaram pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

Os laudos de exame de constatação provisória de págs. 39/41 e de exame químico-toxicológico acostado a págs. 118/120 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa, L" (maconha), bem ainda METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", atestaram as substâncias de uso proscrito no Brasil.

Os guardas civis Paulo Sérgio de Oliveira e Mário Eduardo Luchetti abordaram os acusados e disseram que com William foram encontrados três cápsulas de cocaína e seis parangas de maconha, além de dinheiro; com Benedita uma porção de cocaína e dinheiro. Benedita disse informalmente que William que estava na biqueira. Foi encontrada droga com auxílio de cão farejador a cerca de cinco metros de distância dos acusados.

Benedita e William admitiram que tinham a posse de drogas, mas negaram que essas drogas se destinassem a terceiros pessoas e procuraram apresentar justificativas para o dinheiro que traziam consigo e o não vínculo às demais drogas localizadas a cerca de cinco metros do local que estavam sentados.

Com efeito, têm razão as partes nas argumentações lançadas e ausente a prova de que a droga se destinaria a terceiros pessoas, mas tão somente a certeza de as drogas que estavam nas posses dos acusados seriam para consumo próprio.

A localização das drogas, afora aquelas na posse direta dos acusados, deu-se em distância que não permite concluir fossem elas vinculadas aos ora acusados, tanto que cães farejadores foram necessários para o encontro.

Considerada a previsão contida no artigo 28, inciso I, da Lei de Drogas, a pena será de advertência sobre os efeitos nefastos da droga.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido e, em consequência, condeno BENEDITA SILVA DE ALMEIDA NETA, qualificada nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº. 11.343/06; e condeno WILLIAM CESAR DOMICIANO DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, cada acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de

custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O numerário apreendido na posse dos acusados será devolvido a eles com a expedição oportuna de alvará de levantamento; intimem-se eles para que seja providenciado o levantamento dos valores.

Transitada em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos. Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA